

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4164/2532

นาง คมคาย หอม สนิท
นาง จินตนา สุวรรณพงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1605

จำเลยเป็นภรรยา อ. ไม่มีบุตรด้วยกันเมื่ออ. ตาย ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ อ. จำเลยจึงได้จดทะเบียนโอนที่ดินมรดกของ อ. มาเป็นของจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกต่อมาจำเลยไปขอรับมรดกของ อ. ในฐานะเป็นทายาท โดยให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานที่ดินและรับรองบัญชีเครือญาติว่า จำเลยเป็นทายาทของ อ. ทายาทอื่นนอกจากนี้ไม่มีทั้งที่จำเลยก็ทราบว่าอ. มีโจทก์เป็นบุตรบุญธรรมเป็นทายาทอีกคนหนึ่งเป็นผลให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินมรดกของ อ. ให้แก่จำเลยแต่ผู้เดียว ส่วนทรัพย์สินมรดกอื่น ๆ จำเลยก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ใช่ของ อ. ถือได้ว่าจำเลยได้ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกมากกว่าในส่วนของตนจะได้โดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทอื่นจึงต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1605

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรบุญธรรมของนายเอียน สุวรรณพงษ์ต่อมานายเอียนถึงแก่กรรม ขณะถึงแก่กรรมนายเอียนไม่มีทายาทอื่นใดที่มีสิทธิรับมรดกนอกจากโจทก์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมและจำเลยผู้เป็นภรรยาเจ้ามรดกมิได้ทำ

พินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ผู้ใดมรดกของนายเอียนทั้งหมดจึงตกให้แก่โจทก์และจำเลยคนละส่วนเท่า ๆ กัน จำเลยได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดชลบุรีขอให้มีการตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกของนายเอียน ศาลได้มีคำสั่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดก ระหว่างนายเอียนมีชีวิต ได้ประกอบการทำงานหาเลี้ยงชีพและบังเกิดมีทรัพย์สินต่าง ๆ อยู่ที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คือ 1. ที่ดินตามตราจองเลขที่ 275 เนื้อที่ 10 ไร่ 40 ตารางวา 2. ที่ดินตามตราจองเลขที่ 430 เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา 3. ที่ดินตามโฉนดที่ 8288 เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา 4. ดิถภัณฑ์ 2 ชั้น 4 คูหาเลขที่ 35 หมู่ที่ 2 5. บ้านไม้ 2 ชั้น 1 หลังไม่มีเลขบ้าน 6. บ้านไม้ชายทะเล 2 หลัง เลขที่ 51 หมู่ที่ 3 รวมทรัพย์สิน 6 รายการมีราคา 1,371,800 บาท ซึ่งเกิดมีขึ้นภายหลังการสมรส จึงเป็นสินสมรสระหว่างนายเอียนกับจำเลย เมื่อนายเอียนถึงแก่กรรมจึงแบ่งเป็นสินสมรสของจำเลยครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นเงินเป็นมรดกของนายเอียนตกทอดสู่ทายาทคือโจทก์และจำเลยคนละส่วนเท่า ๆ กัน จำเลยในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลและเป็นทายาทโดยธรรมรู้ดีอยู่แล้วว่าโจทก์เป็นบุตรบุญธรรมของนายเอียนได้แจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีและรับรองบัญชีเครือญาติว่าตนเป็นทายาทของนายเอียนแต่เพียงผู้เดียวและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวเป็นของตนปฏิเสธไม่ยอมแบ่งทรัพย์สินลำดับ 4, 5, 6 และสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ให้แก่โจทก์ เป็นการยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกมากกว่าส่วนที่ตนจะได้รับโดยฉ้อฉล หรือรู้อยู่แล้วว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่นจำเลยจึงต้องถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1605 ดังนั้นทรัพย์สินมรดกของนายเอียนทั้งหมดจึงตกให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมแต่เพียงผู้เดียว จึงขอบังคับให้จำเลยรังวัดแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามตราจองเลขที่ 275, 430 และที่ดินตามโฉนดที่ 8288 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง กับให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินดิถภัณฑ์ 2 ชั้น จำนวน 4 คูหาและบ้านไม้ 3 หลังดังกล่าวแล้วโอน

กรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาของจำเลย หากไม่สามารถแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ได้
เพราะเหตุสุดวิสัยหรือสภาพไม่เปิดช่องให้ทำได้ ก็ให้จำเลยชดใช้ราคาทรัพย์สินมรดกดัง
กล่าวเป็นเงิน 685,900 บาทให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
แต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จถ้าจำเลยไม่ยอมชดใช้ราคาทรัพย์สินมรดกและค่า
ดอกเบี้ยดังกล่าวให้เอาทรัพย์สินทั้งหมดออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้แบ่งให้
โจทก์จำเลยคนละครึ่ง จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ใช่ทายาทของนายเอียน จำเลยจัดการ
มรดกของนายเอียนโดยสุจริตและไม่เคยแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ชลบุรี ที่จำเลยรับรองบัญชีเครือญาติว่าจำเลยเป็นทายาทของนายเอียนแต่เพียงผู้
เดียว เพราะในการร้องขอให้ศาลตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายเอียนก็ไม่มีผู้ใด
คัดค้านหรือแสดงตนว่าเป็นทายาทของนายเอียน จำเลยไม่เคยทราบว่าเป็น
บุตรบุญธรรมและมีสิทธิได้รับมรดกของนายเอียน ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษา
ให้จำเลยรังวัดแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตราจองเลขที่ 275 เลขที่ 430 และ
ที่ดินโฉนดที่ 8288 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และแบ่งทรัพย์สิน
บ้านชายทะเล 2 หลัง เลขที่ 51 หมู่ที่ 3 และบ้านไม่มีเลขที่หลังตึกแถว เลขที่ 35 หมู่
2 ตำบลอ่างศิลาลำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามฟ้องให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งและ
แบ่งทรัพย์สินตึกแถวเลขที่ 35 หมู่ 2 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เฉพาะส่วนของนายเอียน สุวรรณพงษ์เจ้ามรดกซึ่งมีอยู่ 1 ใน 8 ให้แก่โจทก์อีกด้วย
หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงเจตนาแทนจำเลยหาก
จำเลยไม่สามารถแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้
เพราะสภาพไม่เปิดช่องให้ทำได้หรือเพราะเหตุสุดวิสัยก็ให้จำเลยชดใช้ราคาทรัพย์สินมรดก
ดังกล่าว เป็นเงิน 580,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่
วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ยอมชดใช้ราคาทรัพย์สินมรดก

ดังกล่าวก็ให้เอาทรัพย์สินทั้งสินออกขายทอดตลาดนำเงินที่ได้มาแบ่งให้โจทก์กึ่งหนึ่ง
จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงซึ่งโจทก์จำเลยมิได้โต้แย้งกันฟัง
เป็นยุติว่า จำเลยเป็นภรรยาของนายเอียนสุวรรณพงษ์ แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน เมื่อนาย
เอียนถึงแก่ความตายศาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายเอียน
แล้ว จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกได้จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้ที่ดินของ
นายเอียนทั้ง 3 แปลงตามฟ้องมาเป็นชื่อของจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดก จากนั้นจึง
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวมาเป็นของจำเลยในฐานะผู้รับมรดก ในการนี้
จำเลยได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานที่ดินและรับรองบัญชีเครือญาติว่าจำเลยเป็น
ทายาทของนายเอียน ทายาทอื่นนอกจากนี้ไม่มีตามเอกสารหมาย จ.9 ถึง จ.14 คดีมี
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่านายเอียนได้จดทะเบียนรับ
โจทก์เป็นบุตรบุญธรรมหรือไม่ เห็นว่าฝ่ายโจทก์นอกจากจะมีพยานบุคคลคือตัว
โจทก์ นางไม้ แซ่กั๋ง มารดาโจทก์ผู้ให้ความยินยอมและนายสำเร็จสุทธินันท์ ผู้ลง
ลายมือชื่อเป็นพยานในการจดทะเบียนดังกล่าวเบิกความว่า นายเอียนได้จดทะเบียน
รับโจทก์เป็นบุตรบุญธรรมด้วยโจทก์ยังมีทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมตามเอกสาร
หมาย จ.21 อันเป็นเอกสารของทางราชการมายืนยันคำเบิกความของพยานดังกล่าว
ด้วยส่วนจำเลยที่นำสืบว่าจำเลยเป็นผู้จดทะเบียนรับโจทก์เป็นบุตรบุญธรรมเองไม่ใช่
นายเอียนเป็นผู้รับนั้น เห็นว่าข้อนำสืบดังกล่าวนอกจากจะขัดกับข้อความในเอกสาร
หมาย จ.21 แล้ว ยังขัดกับคำให้การของจำเลยที่ว่าลายมือชื่อของจำเลยในทะเบียน
การรับบุตรบุญธรรมดังกล่าวเป็นลายมือชื่อปลอมอีกด้วยข้อต่อสู้ของจำเลยจึงไม่อยู่
กับร่องรอยไม่มีน้ำหนักพอที่จะรับฟังเป็นความจริงได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์
เป็นบุตรบุญธรรมของนายเอียนดังข้อนำสืบของโจทก์ ที่จำเลยฎีกาประการสุดท้ายว่า
จำเลยมิได้ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกโดยฉ้อฉลหรือทำให้เสื่อมประโยชน์ของ
ทายาทคนอื่นอันต้องถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกเลยนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงได้ความ

ว่า นายเอียนได้จดทะเบียนรับโจทก์เป็นบุตรบุญธรรม ตามเอกสารหมายเลข 21ดังกล่าวข้างต้น จำเลยซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในฐานะคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมในเอกสารดังกล่าว ย่อมทราบดีว่าโจทก์เป็นบุตรบุญธรรมของนายเอียน มีสิทธิได้รับมรดกของนายเอียนในฐานะทายาทโดยธรรมคนหนึ่ง การที่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเอียนได้ไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานที่ดินและรับรองบัญชีเครือญาติว่า จำเลยเป็นทายาทของนายเอียน ทายาทอื่นนอกจากนี้ไม่มี เป็นผลให้เจ้าพนักงานที่ดินรับจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินตามฟ้องทั้ง 3 แปลง เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยแต่ผู้เดียวส่วนทรัพย์สินมรดกอื่นจำเลยก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ใช่ของนายเอียนถือได้ว่าจำเลยได้ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกมากกว่าในส่วนที่ตนจะได้โดยฉ้อฉล หรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่นจึงต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเลยตามความในมาตรา 1605 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์"

พิพากษายืน

(สมฤทธิ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ